

[별표 2]

과징금 부과 세부기준(제11조 관련)

1. 기본원칙

- 가. 부정당업자에 대한 과징금 부과는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 별표 3과 별표 4에 열거된 과징금 부과사유별 부과율을 기준으로 결정한다.
- 나. 과징금 부과대상 및 금액은 위원들이 이 기준에 따라 결정한다. 다만 이 기준을 적용하는 것이 부적절하다고 출석위원 과반수가 동의하는 경우 이 기준과 달리 적용할 수 있다.

2. 과징금 부과 대상

- 위원회는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조의 2제1항 각 호 및 같은 조 제2항에 해당하는 안건에 대하여 출석위원 과반수의 찬성으로 과징금 부과를 의결할 수 있다. 이 중 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조의2제1항제7호는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
- 가. 제재사유 발생이 대상자의 단순 착오에 의한 경우 또는 대상자의 고의에 의하지 아니한 경우
 - 나. 발주관서의 과실이 제재사유 발생에 상당한 영향을 준 경우
 - 다. 입찰(계약) 이후 입찰(계약) 품목의 급격한 가격상승 등 대상자에게만 책임을 물을 수 없는 객관적인 사정 변경이 있는 경우
 - 라. 대상자가 계약의 상당 부분을 이행하였고 미이행 부분에 고의성이 없는 경우
 - 마. 계약불이행 사유에 해당하나 발주관서가 정상참작을 건의한 경우 또는 대상자가 수차에 걸쳐 검사를 받고 미비점을 개선하는 등 성실한 이행태도를 보인 경우
 - 바. 기타 위원회가 대상자의 책임이 경미하고 다시 위반행위를 할 가능성이 낮다고 판단한 경우

3. 과징금 제외 사유

다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 과징금 부과대상에서 제외한다.

- 가. 대상자가 부정당제재 전력(심의일을 기준으로 제척기간이 도과된 전력은 제외한다)이 있는 경우
- 나. 가중제재사유가 존재하는 경우
- 다. 복수의 사유로 제재 건의된 경우
- 라. 대상자가 계약을 고의적으로 불이행하거나 지연하는 등 이행태도가 불성실한 경우
- 마. 기타 위원회가 과징금 부과가 부적절하다고 판단한 경우

4. 과징금의 끝수 계산

과징금 부과금액은 「국고금 관리법」 제47조제1항에 따라 10원 미만의 끝수는 계산하지 아니한다.

5. 과징금 부과금액의 감경

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제77조의2제2항에 따라 과징금 부과금액을 감경하는 경우에는 다음을 기준으로 하여 기본 부과금액의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있다.

가. 계약이행률에 의한 감경

위원회는 계약불이행으로 제재 건의된 안건에 대하여 과징금 부과를 의결하는 경우 계약이행률[기성 또는 기납 부분의 금액을 계약금액으로 나눈 비율(%)로 하며 소수점 둘째 자리에서 반올림한다. 이하 같다]에 따라 다음과 같이 부과금액을 감경할 수 있다.

계약이행률	계약주요조건위반		계약불이행	
	기본 부과율	감경비율	기본 부과율	감경비율
0% ~ 30% 미만	1.5%	없음	3%	없음
30% 이상 ~ 60% 미만		30%		15%
60% 이상 ~ 80% 미만		40%		30%
80% 이상 ~ 100%		50%		50%

나. 계약금액에 의한 감경

- 1) 위원회는 계약불이행 또는 계약미체결로 제재 건의된 안건에 대하여 과징금 부과를 의결하는 경우 계약금액(계약미체결의 경우 추정가격을 말한다. 이하 같다)에 따라 다음과 같이 부과금액을 감경할 수 있다.

계약금액	계약주요조건위반		계약불이행, 계약미체결	
	기본 부과율	감경비율	기본 부과율	감경비율
1,000만 원 이상~ 2,000만 원 미만	1.5%	12.5%	3%	12.5%
1,000만 원 미만		25%		25%

- 2) 계약이행률에 의한 감경과 계약금액에 의한 감경을 모두 적용할 수 있는 경우 대상자에 유리한 기준을 선택하여 적용한다.

다. 위원회는 위 제2항 가목 내지 바목에 해당하는 경우로서 과징금 감경이 필요하다고 인정되는 경우 기본 부과금액의 2분의 1까지 감경할 수 있다.